

共同開発契約書

東雲電機株式会社

マースデン・オーディオ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド

締結日：2009 年 11 月 16 日

締結地：大阪市北区

管理番号：SDK-JDA-2009-011 / MAL-AGR-2009-0044

プログラムコード：JD-SHN-09

東雲電機株式会社（以下「甲」という。）とマースデン・オーディオ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド（以下「乙」という。）とは、次世代オブジェクトベース音声符号化方式に関する共同開発について、以下のとおり契約を締結する。

第 1 条（目的）

本契約は、別紙 A に定める対象範囲において甲乙が共同で行う研究開発（以下「本共同開発」という。）に関する両当事者の権利義務を定めることを目的とする。

第 2 条（定義）

本契約における用語の定義は、別紙 B に定めるところによる。

第 3 条（実施体制）

甲乙は、それぞれ責任者一名を指名し、四半期ごとに定例会議を開催する。定例会議の議事録は、開催の翌々営業日までに事務局が作成し、双方の責任者の確認を得るものとする。

第 4 条（対象範囲）

本共同開発の対象範囲は、別紙 A に定めるとおりとする。別紙 A の変更は、書面による両当事者の合意によらなければ、その効力を生じない。

第 5 条（成果の帰属）

1. 別紙 A に定める対象範囲において生じた発明は、両当事者の共有とし、持分は各二分の一とする。
2. 前項に定める場合を除き、発明は、当該発明をなした従業者が所属する当事者の単独所有とする。当該発明が定例会議において開示され、又は議論された事実は、本項の適用を妨げない。
3. 前二項の適用について疑義が生じた場合、いずれの当事者も相手方に対し書面による確認を求めることができ、相手方は合理的な期間内にこれに応じるものとする。

第 6 条（特許出願）

第 5 条第 1 項により共有となる発明については、甲乙共同で出願する。出願国、出願時期及び費用負担は、事案ごとに書面により協議のうえ決定する。第 5 条第 2 項により単独所有となる発明については、当該当事者が単独で出願することができ、相手方の同意を要しない。

第 7 条（実施及び実施許諾）

共有に係る特許を受ける権利又は特許権について、各当事者は、相手方の同意を得ることなく自らこれを実施することができる。第三者に対する実施許諾には、相手方の書面による同意を要する。

第 8 条（費用分担）

本共同開発に要する費用は、プログラムコード JD-SHN-09 に基づき、各当事者の作業工数の比率により分担する。費用分担のための管理区分は、権利の帰属を示すものではない。

第 9 条（背景技術情報の共有）

甲乙は、本共同開発の円滑な遂行のため、定例会議において、自己が保有する関連する背景技術情報を相手方に共有するよう努めるものとする。本条に基づき共有された情報について、共有した当事者は相手方に対しいかなる権利も付与しない。本条は、情報の共有に関する定めであって、成果の帰属に関する定めではない。

第 10 条（秘密保持）／第 11 条（第三者の権利の非侵害）／第 12 条（保証の制限）／第 13 条（責任の制限）／第 14 条（不可抗力）／第 15 条（譲渡禁止）／第 16 条（有効期間）／第 17 条（解除）

（各条の内容は本書面の該当頁のとおり。）

第 16 条（有効期間）（抜粋）

本契約の有効期間は、2010 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までとする。ただし、両当事者の書面による合意により延長することができる。

第 18 条（準拠言語）

本契約は日本語をもって正文とする。英訳文は参考のために作成されたものであり、日本語正文と相違がある場合には日本語正文による。

第 19 条（準拠法）

本契約の準拠法は日本法とする。

第 20 条（協議）

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議して定める。

本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。

2009 年 11 月 16 日

甲：大阪市北区中之島三丁目

東雲電機株式会社

代表取締役社長 鵜川 敏文 （印）

乙：カリフォルニア州サンマテオ

マースデン・オーディオ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド

Senior Vice President, Corporate Development

Halvard Ostenfeld （署名）

別紙 A 対象範囲

本共同開発の対象範囲は、次の四つの作業項目に限る。

A-1 共有メタデータ搬送のためのビットストリーム構文

共有メタデータの搬送に用いるビットストリーム構文の定義、拡張フィールドの割当て、及び後方互換性の確保に関する作業。符号化器における当該構文の生成処理を含む。

A-2 符号化器側ラウドネス測定

符号化器において実行されるラウドネス測定アルゴリズムの設計、測定値のメタデータへの格納方式、及び測定精度の検証に関する作業。

A-3 適合性試験ベクタ

上記 A-1 及び A-2 に係る適合性試験ベクタの設計、生成、及び相互検証に関する作業。

A-4 リファレンス符号化器ハーネス

共同で用いるリファレンス符号化器ハーネスの実装、保守、及び双方の開発環境への配備に関する作業。

(注記)

本対象範囲は、符号化器側の処理に限られる。復号器における処理、レンダリング処理、及び再生環境に応じた適応処理は、本対象範囲に含まれない。これらに関する各当事者の既存の又は将来の開発は、本契約による制約を受けない。

本別紙の変更は、第 4 条第 2 文により、書面による両当事者の合意を要する。

(本別紙は締結日以降、変更されていない。)

別紙 B 定義

(略。第 2 条に基づく用語定義 18 項目。)